P U T U S A N

Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Rifa'i Bin Sukoco
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/15 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tapelan RT/RW 12/06 Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ahmad Rifa'i Bin Sukoco ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan 30 Oktober 2022;

Terdakwa Ahmad Rifa'i Bin Sukoco ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh 1. Dr.Tri Astuti Handayani, SH .MH.Hum, 2. .Bukhari YASIN, SH.MH**.** 3. Redea Rozzaaqovadhim, SH, 4.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nisa Munisa, S.H. M.H.. Para Advokat / Penasihat Hukum , yang berkantor pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum “TRIAS RONANDO” berdomisili di Jl. Pemuda No.5-6 Bojonegor, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Maret 2023 Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bjn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bjn tanggal 2 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bjn tanggal 2 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIFA’I Bin SUKOCO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Jo Pasal 132 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang didakwakan atas diri Terdakwa, dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD RIFA’I Bin SUKOCO, dengan pidana *penjara selama 6 (enam) tahun, dikurakan selama Terdakwa dilakukan penahanan.*

   Dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan Dan Pidana Denda sebesar 1 Milyar rupiah Subsidair Pidana Penajara *selama 4 (enpat) bulan Penjara ;*
3. Menyatakan Barang bukti :
   - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang berisi sisa Narkotika jenis Sabu ;
   - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas merk Aqua;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah korek api yang telah dimodifikasi warna merah ;
- 1 (satu(buah lintingan kertas warna putih ;
- 1 (satu) biah hanpond warna hitam dengan nomor WA 085313903239;
- 1 (satu) buah klip pastik kecil berisi narkotika Gol I jenis sabu yang berada dalam bekas bungkus rokok LA Lights warna putih (Disiti dari saksi Muhammad Nur Rifa'i alias Paero)

Dirampas untuk dimusnahlan

- 1 (satu) buah hanpond warna hitam dengan nomor WA 085313903239;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya ia dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----------Bahwa Terdakwa AHMAD RIFA'I Bin SUKOCO, bersama-sama dengan saksi RIKO ALDIANSH Bin YADIN dan saksi MUHAMMAD NUR RIFA'I alias PAERO Bin SUPANGAT (yang diajukan dalam perkara tersendiri) pada hari Jum at tanggal 28 Oktober tahun 2022 sekira jam 18.00 Wib, atau setidak – tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di sebuah bengkel termasuk Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula Terdakwa yang pernah membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Candra (yang sampai saat ini belum diketahui indentitas dan keberadaanya), sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa mendapatkan telpon dari Sdr. Candra yang menarwakan Narkotika Jenis sabu, selanjutnya sekira jam 18.00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Wib, Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Candra untuk memastikan pembelian Narkotika tersebut yang oleh Terdakwa sepakat untuk membeli satu paket klip kecil dengan berat ½ gram, dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan barang untuk diambil di wilayah Bojonegoro, dan oleh karena saat tersebut Terdakwa masih sibuk memperbaiki kendaraan truk, sehingga Terdakwa menyuruh saksi Riko Aldiansah, untuk mengambil dan menyerahkan uang pembelian Narkotika di wilayah Bojonegoro, dengan memberikan uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika sedangkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya makan dan bensin, dan disetujui oleh saksi Riko Aldiansah karena nantinya setelah berhasil akan digunakan bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Muhammad Nur Rifa'i alias Paero.

- Bahwa saksi Riko Aldiansah yang telah mendapatkan uang pembelian dan nomor hendpon milik Sdr Candra dari Terdakwa selanjutya mengajak saksi Muhammad Nur Rifa'i alias Paero *" ayo beli narkotika ke Bojonegoro"* dan dijawab saksi Muhammad Nur Rifa'i alis Paero *"iya"* dan menyampaikan kalau pembelian Narkotika atas permintaan Terdakwa, dan sekira jam 20.00 Wib, dengan menggunakan sepeda motor berboncengan menuju Bojonegoro kota, dan sesampainya di sebuah halte termasuk Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, sesuai lokasi yang diberikan terlihat ada dua orang laki-laki dan perempuan yang tidak dikenal oleh saksi Riko Aldiansah maupun saksi Muhammad Nur Rifa'i alias Paero yang saat tersebut laki-laki yang duduk tersebut memasukan satu bungkus bekas rokok LA Lights warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi Narkotikka Jenis Sabu kedalam saku belakang celana jeans saksi Muhammad Nur Rifa'i kemudian saksi Riko Aldiansah menyerahkan uang yang diberikan Terdakwa kepada lelaki yang tidak dikenal tersebut ;
- Bahwa saksi Riko Aldiansah dan saksi Muhammad Nur Rifa'i alias Paero yang sudah mendapatkan Narkotika jenis sabu, dengan mengendarai sepeda motor balik pulang untuk menyerahkan Narkotika kepada Terdakwa namun diperjalanan tepatnya di dekat perlitasan Rel Kereta Api termasuk Kelurahan Jetak Kecamatan Bojonegoro

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Bojonegoro telah diketahui petugas dan dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA Lights warna putih, yang didalmnya berisi 1 (satu) klip plastik kecil berisi Narkotika GoI I jenis Sabu ;

oleh karena saksi Muhammad Nur Rifa'i alias Paero dan juga saksi Riko Aldiansah diketahui tanpa hak dan kewenangan dalam penguasaan Narkotika jenis sabu, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan diketahui pemilik narkotika tersebut adalah Terdakwa, sehingga dilakukan pengembangan dan pada saat itu itu juga sekira jam 23.00 Wib, saksi Adi Gugus Kecana dan saksi Andri Isnarendra melakukan pemeriksaan dan penangkapan atas diri Terdakwa di bengkel milik Terdakwa di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro, dan Terdakwa mengakui pemilik Narkotka jenis sabu, yang disita dari saksi Muhammad Nur Rifa'i dan saksi Riko Aldiansah, sehingga dilakukan penggeledahan dibengkel milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang berisi sisa Narkotika jenis Sabu,
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas merk Aqua,
- 1 (satu) buah korek api yang telah dimodifikasi warna merah,
- 1 (satu(buah lintingan kertas warna putih,
- 1 (satu) buah hanpond warna hitam dengan nomor WA 085313903239.

- Bahwa sesuai hasil berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa IMAM MUKTI, S.SI, Apt, M.Si. mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, Si, M.Si. Nomor : LAB : 10206/NNF/2022 tanggal 08 Nopember 2022 dengan Nomor : 216564/2022/ NNF berupa : 1 (satu) kantong plastic terdapat Kristal warna putih dengan berat netto ± 0,314 Gram, dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan setelah dilakukan pemerisaan barang bukti dengan Nomor 21564 seperti tersebut Dalam lampiran I adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang disita dari saksi Muhammad Nur Rifai alias Paero.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Nur Rifa'I alias Paero dan saksi Riko Aldiansah, tidak memiliki kewenangan dan ijin dari pihak yang berwenang telah sepakat melakukan pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan tujuan apabila berhasil akan digunakan bersama-sama.

----------Perbuatan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU ;

Kedua :

----------Bahwa Terdakwa AHMAD RIFA'I Bin SUKOCO, bersama-sama dengan saksi RIKO ALDIANSH Bin YADIN dan saksi MUHAMMAD NUR RIFA'I Alias PAERO Bin SUPANGAT (yang diajukan dalam perkara tersendiri) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, *Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula Terdakwa yang pernah membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Candra (yang sampai saat ini belum diketahui indentias dan keberadaanya), sekira jam 15.00 Wib, mendapatkan telpon dari Sdr. Candra dan menawarkan Narkotika Jenis sabu, selanjutnya sekira jam 18.00 Wib, Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Candra untuk memastikan pembelian Narkotika tersebut yang oleh Terdakwa sepakat untuk membeli satu paket klip kecil dengan berat ½ gram, dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan barang untuk diambil di wilayah Bojonegoro, dan oleh karena saat tersebut Terdakwa masih sibuk memperbaiki kendaraan truk, sehingga Terdakwa menyuruh saksi Riko Aldiansah, untuk mengambil dan menyerahkan uang pembelian Narkotika di wilayah Bojonegoro, dengan memberikan uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika sedangkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya makan dan bensin, yang oleh saksi Riko Aldiansah setuju karena nantinya setelah berhasil akan digunakan bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Muhammad Nur Rifa'i alias Paero.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian saksi Riko Aldiansah yang telah mendapatkan uang pembelian dan nomor hendpon milik Sdr Candra dari Terdakwa selanjutya mengajak saksi Muhammad Nur Rifa'i alias Paero *" ayo beli narkotika ke Bojonegoro"* dan dijawab saksi Muhammad Nur Rifa'i alis Paero *"iya"* dan menyampaikan kalau pembelian Narkotika atas permintaan Terdakwa, dan sekira jam 20.00 Wib, dengan menggunakan sepeda motor berboncengan menuju Bojonegoro kota, dan sesampainya di sebuah halte termasuk Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, sesuai lokasi yang diberikan terlihat ada dua orang laki-laki dan perempuan yang tidak dikenal oleh saksi Riko Aldiansah maupun saksi Muhammad Nur Rifa'i alias Paero yang saat tersebut laki-laki yang duduk tersebut memasukan satu bungkus bekas rokok LA Lights warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi Narkotikka Jenis Sabu kedalam saku belakang celana jeans saksi Muhammad Nur Rifa'i kemudian saksi Riko Aldiansah menyerahkan uang yang diberikan Terdakwa kepada lelaki yang tidak dikenal tersebut ;
- Bahwa saksi Riko Aldiansah dan saksi Muhammad Nur Rifa'i alias Paero yang sudah mendapatkan Narkotika jenis sabu, dengan mengendarai sepeda motor balik pulang untuk menyerahkan Narkotika kepada Terdakwa namun diperjalanan tepatnya di dekat perlitasan Rel Kereta Api termasuk Kelurahan Jetak Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro telah diketahui petugas dan dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA Lights warna putih, yang didalmnya berisi 1 (satu) klip plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu ;

  oleh karena saksi Muhammad Nur Rifa'i alias Paero dan juga saksi Riko Aldiansah diketahui tanpa hak dan kewenangan dalam pengusaan Narkotika jenis sabu, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan diketahui pemilik narkotika tersebut adalah Terdakwa, sehingga dilakukan pengembangan dan pada saat itu itu juga sekira jam 23.00 Wib, saksi Adi Gugus Kecana dan saksi Andri Isnarendra melakukan pemeriksaan dan penangkapan atas diri Terdakwa di bengkel milik Terdakwa di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabuoaten Bojonegoro, dan Terdakwa mengakui pemilik Narkotka jenis sabu, yang distia dari saksi Muhammad Nur Rifa'i dan saksi Riko Aldiansah, sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan penggeledahan dibengkel milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang berisi sisa Narkotika jenis Sabu,
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas merk Aqua,
- 1 (satu) buah korek api yang telah dimodifikasi warna merah,
- 1 (satu(buah lintingan kertas warna putih,
- 1 (satu) buah hanpond warna hitam dengan nomor WA 085313903239.

- Bahwa sesuai hasil berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa IMAM MUKTI, S.SI, Apt, M.Si. mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, Si, M.Si. Nomor : LAB : 10206/NNF/2022 tanggal 08 Nopember 2022 dengan Nomor : 216564/2022/ NNF berupa : 1 (satu) kantong plastic terdapat Kristal warna putih dengan berat netto ± 0,314 Gram, dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan setelah dilakukan pemerisaan barang bukti dengan Nomor 21564 seperti tersebut Dalam lampiran I adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang disita dari saksi Muhammad Nur Rifai alias Paero.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Nur Rifa'I alias Paero dan saksi Riko Aldiansah, tidak memiliki kewenangan dan ijin dari pihak yang berwenang telah sepakat melakukan pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan tujuan apabila berhasil akan digunakan besama-sama.

---------Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU;

Ketiga

----------Bahwa Terdakwa AHMAD RIFA'I Bin SUKOCO, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,* Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula Terdakwa yang pernah membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Candra (yang sampai saat ini belum diketahui indentias dan keberadaanya), sekira jam 15.00 Wib, mendapatkan telpon dari Sdr. Candra dan menawakan Narkotika Jenis sabu, selanjutnya sekira jam 18.00 Wib, Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Candra untuk memastikan pembelian Narkotika tersebut yang oleh Terdakwa sepakat untuk membeli satu paket klip kecil dengan berat ½ gram, dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan barang untuk diambil di wilayah Bojonegoro, dan oleh karena saat tersebut Terdakwa masih sibuk memperbaiki kendaraan truk, sehingga Terdakwa menyuruh saksi Riko Aldiansah, untuk mengambil dan menyerahkan uang pembelian Narkotika di wilayah Bojonegoro, dengan memberikan uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika sedangkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya makan dan bensin, yang oleh saksi Riko Aldiansah setujuan karena nantinya setelah berhasil akan digunakan bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Muhammad Nur Rifa'i alias Paero.
- Bahwa saksi Riko Aldiansah yang telah mendapatkan uang pembelian dan nomor hendpon milik Sdr Candra dari Terdakwa selanjutnya mengajak saksi Muhammad Nur Rifa'i alias Paero *" ayo beli narkotika ke Bojonegoro"* dan dijawab saksi Muhammad Nur Rifa'i alis Paero *"iya"* dan menyampaikan kalau pembelian Narkotika atas permintaan Terdakwa, dan sekira jam 20.00 Wib, dengan menggunakan sepeda motor berboncengan menuju Bojonegoro kota, dan sesampainya di sebuah halte termasuk Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, sesuai lokasi yang diberikan terlihat ada dua orang laki-laki dan perempuan yang tidak dikenal oleh saksi Riko Aldiansah maupun saksi Muhammad Nur Rifa'i alias Paero yang saat tersebut laki-laki yang duduk tersebut memasukan satu bungkus bekas rokok LA Lights warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi Narkotikka Jenis Sabu kedalam saku belakang celana jeans saksi Muhammad Nur Rifa'i kemudian saksi Riko Aldiansah menyerahkan uang yang diberikan Terdakwa kepada lelaki yang tidak dikenal tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi Riko Aldiansah dan saksi Muhammad Nur Rifa'i alias Paero yang sudah mendapatkan Narkotkka jenis sabu, dengan mengendaraai sepeda motor balik pulang untuk menyerahkan Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Terdakwa namun diperjalanan tepatnya di dekat perlitasan Rel Kereta api termasuk Kelurahan Jetak Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro telah diketahui petugas dan dilakukan pemeriksaan dan ketemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA Lights warna putih, yang didalmnya berisi 1 (satu) klip plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu ;

dan oleh karena saksi Muhammad Nur Rifa'i alias Paero dan juga saksi Riko Aldiansah diketahui tanpa hak dan kewenangan dalam pengusaan Narkotika jenis sabu, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan diketahui pemilik narkotika tersebut adalah Terdakwa, sehingga dilakukan pengembangan dan pada saat itu itu juga sekira jam 23.00 Wib, saksi Adi Gugus Kecana dan saksi Andri Isnarendra melakukan pemeriksaan dan penangkapan atas diri Terdakwa di bengkel milik Terdakwa di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro, dan Terdakwa mengakui pemilik Narkotka jenis sabu, yang disita dari saksi Muhammad Nur Rifa'i dan saksi Riko Aldiansah, sehingga dilakukan penggeledahan dibengkel milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang berisi sisa Narkotika jenis Sabu,
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas merk Aqua,
- 1 (satu) buah korek api yang telah dimodifikasi warna merah,
- 1 (satu(buah lintingan kertas warna putih,
- 1 (satu) buah hanpond warna hitam dengan nomor WA 085313903239.

- Bahwa sesuai hasil Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa IMAM MUKTI, S.SI, Apt, M.Si. mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, Si, M.Si. Nomor : LAB :10207/NNF/2022 tanggal 08 Nopember 2022 dengan Nomor : 216565/2022/ NNF berupa : 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan brat netto ± 0,006 Gram , dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan setelah dilakukan pemerisaan barang bukti dengan Nomor 21565 seperti tersebut Dalam lampiran I adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Surat Keterangan Nomor B/83/X/2022/Laboratorium tanggal 29 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangan oleh pemeriksa MEGA SEKARTANJUNG ADE WIJAYANTI, Amd.Ak mengetahui dr. SITI ASHFIYAH dengan pemeriksaan urain 50 cc diperoleh hasl Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian dan atau kepemilikan Narkotika jenis sabu, dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama dengan saksi Muhammad Nur Rifa'i dan saksi Riko Aldiansah.

-------Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Udang-udang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AIPDA ADI GUGUS KENCANA Bin BAMBANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa bermula dari saksi bersama satu unit Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro diantaranya BRIPKA ANDRI ISNARENDRA yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi MUHAMMAD NUR RIFA'I ALS PAERO BIN SUPANGAT dan saksi RIKO ALDIANSAH BIN YASIN pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira 22.00 Wib di Jl. HOS Cokroaminoto Kec/Kab.Bojonegoro;
   - Bahwa barang bukti yang berhasil di amankan ketika itu berupa : 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter warna merah beserta kunci kontak tanpa STNK , Uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Realme warna hijau toska, 1 (satu) buah klip kecil warna bening diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk LA Light warna putih;
   - Bahwa ditemukan didalam saku celana sebelah kanan;
   - Bahwa dari pengakuan saksi MUHAMMAD NUR RIFA'I ALS PAERO BIN SUPANGAT dan saksi RIKO ALDIANSAH BIN YASIN mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr CANDRA yang merupakan teman Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi MUHAMMAD NUR RIFA'I ALS PAERO BIN SUPANGAT dan saksi RIKO ALDIANSAH BIN YASIN bekerja di bengkel milik Terdakwa;
- Bahwa transaksi sabu tersebut dilakukan di tempat duduk halte Jl. Hos Cokroaminoto Kec/Kab.Bojonegoro Pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 21.40 Wib di halte pinggir jalan raya Kel.Pacul Kec/Kab.Bojonegoro dimana Uang yang dipakai adalah milik Terdakwa;
- Bahwa ketika ditangkap tidak ada orang lain selain saksi MUHAMMAD NUR RIFA'I ALS PAERO BIN SUPANGAT dan saksi RIKO ALDIANSAH BIN YASIN;
- Bahwa sabu yang dibeli sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil , untuk beratnya ½ (setengah) gram dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta saksi MUHAMMAD NUR RIFA'I ALS PAERO BIN SUPANGAT dan saksi RIKO ALDIANSAH BIN YASIN untuk mengambilkan sabu yang dipesan oleh Terdakwa dari Sdr CANDRA;
- Bahwa yang melakukan komunikasi (pembelian) sabu adalah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Sabu masih dalam kemasan bungkus rokok LA lights warna putih dan belum dipakai karena mau diantar ke Terdakwa;
- Bahwa Pada saat itu saksi MUHAMMAD NUR RIFA'I ALS PAERO BIN SUPANGAT dan saksi RIKO ALDIANSAH BIN YASIN naik sepeda motor berboncengan, dan sabu ditemukan di celana saksi MUHAMMAD NUR RIFA'I ALS PAERO BIN SUPANGAT;
- Bahwa untuk mengambilkan sabu yang dipesan oleh Terdakwa, Terdakwa memberi saksi RIKO ALDIANSAH BIN YASIN Uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya yaitu Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah keuntungan yang didapat;
- Bahwa barang butki berupa HP tersebut adalah milik saksi RIKO ALDIANSAH yang digunakan untuk menelfon penjual sabu dan menerima share lokasi tempat transaksi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membeli sabu;
- Bahwa Peran Terdakwa sebagai pembeli;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD NUR RIFA'I Als PAERO Bin SUPANGAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tahu karena saksi diminta Terdakwa mengambilkan sabu yang dibelinya tersebut;
- Bahwa saksi juga menjadi Terdakwa dalam perkara lain dan diamankan polisi dari Polres Bojonegoro pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib di dekat perlintasan KA Kel.Jetak Kec/Kab.Bojonegoro;
- Bahwa Pada saat saksi diamankan sedang bersama saksi RIKO;
- Bahwa saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti;
- Bahwa rencananya barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik kecil berisi sabu yang berada didalam bekas bungkus rokok LA lights warna putih akan diserahkan kepada bos saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di saku celana pendek jeans sebelah kanan bagian belakang milik Terdakwa I MUHAMMAD NUR RIFA'I;
- Bahwa 1 (satu) buah klip plastik kecil berisi sabu yang berada didalam bekas bungkus rokok LA lights warna putih milik saksi AHMAD RIFA'I sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Realme type C.11 warna hijau dengan No.SIM Card adalah milik saksi RIKO;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu dari orang yang tidak dikenal karena yang kenal adalah saksi AHMAD RIFA'I;
- Bahwa bermula saksi RIKO disuruh saksi AHMAD RIFA'I untuk mengambil sabu tersebut di Bojonegoro lalu saksi RIKO berangkat Bersama saksi ;
- Bahwa selanjutnya Pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib di halte pinggir jalan raya Kel. Pacul Kec / Kab. Bojonegoro saksi RIKO dan saksi mengambil sabu yang sudah dipesan saksi AHMAD RIFA'I ;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor milik sdr. Agung yang rumahnya dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi dan saksi RIKO ALDIANSAH diperintah saksi AHMAD RIFA'I berangkat membeli sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk jumlah uang uang diserahkan saksi AHMAD RIFA'I kepada saksi RIKO ALDIANSAH;
- Bahwa saksi tahu saksi RIKO ALDIANSAH diberi uang bensin senilai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan digunakan untuk membeli makan bersama saksi dan saksi RIKO ALDIANSAH;
- Bahwa barang bukti Uang Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah sisa dari uang yang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk beli makan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa uang tunai untuk membeli sabu diserahkan Pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib di halte pinggir jalan raya Kel.Pacul Kec / Kab.Bojonegoro ;
- Bahwa saksi dan saksi RIKO ALDIANSAH 2 kali disuruh membeli sabu oleh saksi AHMAD RIFA'I dimana yang pertama pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib di sekitaran bundaran Jetak Kec/Kab.Bojonegoro, dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Halte pinggir jalan raya Kel.Pacul Kec/Kab.Bojonegoro;
- Bahwa Peran saksi dan saksi RIKO ALDIANSAH sebagai kurir untuk saksi AHMAD RIFA'I;
- Bahwa Keuntungan saksi dan saksi RIKO ALDIANSAH membelikan sabu untuk saksi AHMAD RIFA'I adalah bisa mengkonsumsi sabu secara gratis dan diberi uang bensin sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengkonsumsi sabu terakhir pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib di bengkel Desa Sekaran Kec.Ngraho Kab.Bojonegoro yang mana dilakukan Bersama dengan saksi RIKO ALDIANSAH dan saksi AHMAD RIFA'I;
- Bahwa cara mengkonsumsi sabu dengan cara menghisap dengan menggunakan alat berupa botol bekas minuman yang berisi air serta dilengkapi rangkaian sedotan sedemikian rupa dan kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar dengan korek api dengan api kecil kemudian dihisap secara berlahan-lahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. RIKO ALDIANSAH BIN YASIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu;
   - Bahwa bermula dari saksi dan saksi MUHAMMAD NUR RIFA'I yang lebih dahulu diamankan polisi dari Polres Bojonegoro pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib di dekat perlintasan KA Kel.Jetak Kec/Kab.Bojonegoro;
   - Bahwa saksi dan saksi MUHAMMAD NUR RIFA'I diamankan karena mengambilkan sabu yang dipesan Terdakwa;
   - Bahwa Pada saat saksi diamankan sedang bersama saksi MUHAMMAD NUR RIFA'I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti ;
- Bahwa rencananya 1 (satu) buah klip plastik kecil berisi sabu yang berada didalam bekas bungkus rokok LA lights warna putih akan diserahkan kepada bos saksi yaitu Terdakwa AHMAD RIFA'I;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di saku celana pendek jeans sebelah kanan bagian belakang milik sksi MUHAMMAD NUR RIFA'I;
- Bahwa 1 (satu) buah klip plastik kecil berisi sabu yang berada didalam bekas bungkus rokok LA lights warna putih milik Terdakwa AHMAD RIFA'I sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Realme type C.11 warna hijau dengan No.SIM Card adalah milik saksi;
- Bahwa saksi dan saksi MUHAMMAD NUR RIFA'I mendapatkan sabu dari orang yang tidak dikenal karena yang kenal adalah Terdakwa AHMAD RIFA'I;
- Bahwa bermula saksi disuruh Terdakwa AHMAD RIFA'I untuk mengambil sabu tersebut di Bojonegoro lalu saksi berangkat bersama saksi MUHAMMAD NUR RIFA'I;
- Bahwa selanjutnya Pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib di halte pinggir jalan raya Kel. Pacul Kec / Kab. Bojonegoro Para Terdakwa mengambil sabu yang sudah dipesan Terdakwa AHMAD RIFA'I ;
- Bahwa Uang yang saksi terima dari Terdakwa AHMAD RIFA'I sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang bensin;
- Bahwa awalnya saksi disuruh Terdakwa AHMAD RIFA'I melalui telepon sekira pukul 18.00 Wib, kemudian setelah itu saksi datang ke bengkel sekira pukul 19.00 Wib diikuti saksi Muhamad NUR RIFA'I kemudian Terdakwa AHMAD RIFA'I menghampiri saksi dan memberitahu untuk berangkat ke Bojonegoro dengan berkata " ko budal ngetan yo jupuk barang nek Bojonegoro (ko berangkat ke timur ya ambil barang ke Bojonegoro), maksudnya ngetan ke Bojonegoro adalah dengan membeli sabu;
- Bahwa saksi mengajak saksi MUHAMMAD NUR RIFA'I untuk berangkat mengambil sabu dengan berkata "ayo ngetan ke Bojonegoro" (ayo ke timur ke Bojonegoro lalu saksi MUHAMMAD NUR RIFA'I menjawab "iya";
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada Terdakwa AHMAD RIFA'I namun keburu ditangkap;
- Bahwa saksi dan saksi MUHAMMAD NUR RIFA'I sudah 2 kali disuruh Terdakwa AHMAD RIFA'I membelikan sabu;
- Bahwa Sepeda motor milik sdr. Agung tetangga saksi MUHAMMAD NUR RIFA'I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Untuk uang yang Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah sisa uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan rencananya untuk beli makan;
- Bahwa Pada saat ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Bojonegoro, sabu belum dipakai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Satresnarkoba Polres Bojonegoro pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib di bengkel saksi Desa Tapelan Rt.12 Rw.06 Kec.Ngraho Kab.Bojonegoro;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa sendirian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Karena membeli narkotika jenis sabu dan orang yang Terdakwa perintah untuk mengambil sabu tersebut yaitu saksi RIKO ALDIANSAH sebelumnya telah ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Bojonegoro ;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi RIKO ALDIANSAH untuk mengambil sabu pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib di bengkel saksi Desa Tapelan Kec. Ngraho Kab.Bojonegoro;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyuruh saksi RIKO ALDIANSAH melalui telepon sekira pukul 18.00 Wib, kemudian setelah itu saksi RIKO ALDIANSAH datang ke bengkel sekira pukul 19.00 Wib diikuti saksi Muhamad NUR RIFA'I lalu saksi beritahu agar berangkat ke Bojonegoro dengan berkata " ko budal ngetan yo jupuk barang nek Bojonegoro (ko berangkat ke timur ya ambil barang ke Bojonegoro);
- Bahwa maksudnya ngetan ke Bojonegoro adalah dengan membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi RIKO ALDIANSAH untuk mengambil sabu tersebut Karena jauh dan Terdakwa malas;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi RIKO ALDIANSAH;
- Bahwa untuk membeli sabu sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saksi berikan kepada saksi RIKO ALDIANSAH untuk membeli bensin dan sisanya sebagai upah karena mau mengambilkan sabu tersebut dari teman sdr.Candra;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang melakukan komunikasi dengan sdr.Candra adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberi saksi RIKO ALDIANSAH nomor sdr. Candra dan sdr. Candra juga Terdakwa beri nomor HPnya saksi RIKO ALDIANSAH;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi RIKO ALDIANSAH untuk menghubungi Sdr Candra menentukan lokasi pengambilan sabu;
- Bahwa selain uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa memberi komisi kepada saksi RIKO dan saksi Muhamad NUR RIFA'I memakai sabu bersama-sama;
- Bahwa rencananya sabu akan dipakai di bengkel;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa saksi RIKO ALDIANSAH mengajak saksi Muhamad NUR RIFA'I;
- Bahwa sabu belum sempat diserahkan kepada Terdakwa karena saksi RIKO ALDIANSAH dan saksi Muhamad NUR RIFA'I terlebih dahulu diamankan oleh Satresnarkoba Polres Bojonegoro;
- Bahwa HP yang dipakai untuk komunikasi dengan teman sdr. Candra milik saksi RIKO ALDIANSAH;
- Bahwa sabu yang dibeli tersebut untuk dipakai Bersama bukan untuk diedarkan atau dijual lagi;
- Bahwa karena saksi RIKO ALDIANSAH dan saksi Muhamad NUR RIFA'I adalah karyawan Terdakwa (bengkel) dimana Untuk saksi RIKO ALDIANSAH ikut saksi di bengkel ± 1 (satu) tahun sedangkan saksi Muhamad NUR RIFA'I baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa Sdr candra dahulu merupakan custumer bengkel Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah klip plastik kecil warna bening diduga berisi Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk LA lights warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening berisi sisa Narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu terbuat dari botol bekas aqua;
- 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi warna merah;
- 1 (satu) buah lintingan kertas warna putih;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo Model 1724 warna hitam beserta simcard.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari penangkapan saksi MUHAMMAD NUR RIFA'I ALS PAERO BIN SUPANGAT dan saksi RIKO ALDIANSAH BIN YASIN (Para Terdakwa dalam perkara lain) yang ditangkap tim dari Sat Resnarkoba Polres Bojonegoro diantaranya saksi ADI GUGUS KENCANA dan saksi ANDRI ISNARENDRA pada hari hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib di dekat perlintasan KA Kel.Jetak Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro yang mana Ketika itu ditemukan barang bukti salah satunya Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar dari hasil pengembangan sabu yang tersebut adalah milik Terdakwa AHMAD RIFA'I Bin SUKOCO yang dibeli dari Sdr CANDRA (DPO) yang mana saksi MUHAMMAD NUR RIFA'I ALS PAERO BIN SUPANGAT dan saksi RIKO ALDIANSAH BIN YASIN diminta Terdakwa untuk mengambilkan dari penjualnya;
- Bahwa benar pada waktu dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening berisi sisa Narkotika jenis sabu ;
  - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu terbuat dari botol bekas aqua;
  - 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi warna merah;
  - 1 (satu) buah lintingan kertas warna putih;
  - 1 (satu) buah Hp merk Oppo Model 1724 warna hitam beserta simcard.
- Bahwa benar cara Terdakwa menyuruh saksi RIKO ALDIANSAH BIN YASIN AHMAD RIFA'I Bin SUKOCO adalah melalui telepon sekira pukul 18.00 Wib, kemudian setelah itu saksi RIKO ALDIANSAH BIN YASIN datang ke bengkel milik Terdakwa AHMAD RIFA'I Bin SUKOCO sekira pukul 19.00 Wib diikuti saksi Muhamad NUR RIFA'I kemudian saksi AHMAD RIFA'I Bin SUKOCO menghampiri saksi RIKO ALDIANSAH BIN YASIN dan memberitahu untuk berangkat ke Bojonegoro dengan berkata " ko budal ngetan yo jupuk barang nek Bojonegoro (ko berangkat ke timur ya ambil barang ke Bojonegoro), maksudnya ngetan ke Bojonegoro adalah dengan membeli sabu dimana Terdakwa AHMAD RIFA'I Bin SUKOCO yang juga bos saksi RIKO ALDIANSAH BIN YASIN sudah melakukan pemesanan kepada Sdr CANDRA (DPO) selanjutnya Terdakwa AHMAD RIFA'I Bin SUKOCO memberi uang kepada saksi RIKO ALDIANSAH BIN YASIN sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana harga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu adalah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang bensin;

- Bahwa benar selanjutnya saksi RIKO ALDIANSAH BIN YASIN mengajak saksi MUHAMMAD NUR RIFA'I untuk berangkat mengambil sabu dengan berkata "ayo ngetan ke Bojonegoro" (ayo ke timur ke Bojonegoro lalu saksi MUHAMMAD NUR RIFA'I menjawab "iya";
- Bahwa benar selanjutnya untuk menentukan lokasi pengambilan sabu yang melakukan komunikasi lebih lanjut adalah saksi RIKO ALDIANSAH BIN YASIN dengan Sdr CANDRA (DPO) kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 saksi MUHAMMAD NUR RIFA'I dan saksi RIKO ALDIANSAH BIN YASIN berangkat mengambil sabu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah milik teman saksi MUHAMMAD NUR RIFA'I dan bertemu Sdr CANDRA (DPO) di halte pinggir jalan raya Kel. Pacul Kec / Kab. Bojonegoro, selanjutnya Sdr CANDRA (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah klip plastik kecil berisi sabu dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok LA lights warna putih dan menerima pembayaran Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu puluh ribu rupiah) setelah itu saksi MUHAMMAD NUR RIFA'I dan saksi RIKO ALDIANSAH BIN YASIN langsung Kembali menuju arah pulang namun belum jauh dari lokasi tepatnya di dekat perlintasan KA Kel.Jetak Kec/Kab.Bojonegoro sekitar pukul 22.00 wib ditangkap petugas kepolisian sehingga saksi MUHAMMAD NUR RIFA'I dan saksi RIKO ALDIANSAH BIN YASIN berikut barang bukti langsung diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar saksi MUHAMMAD NUR RIFA'I dan saksi RIKO ALDIANSAH BIN YASIN 2 kali disuruh mengambil sabu oleh Terdakwa AHMAD RIFA'I Bin SUKOCO dimana yang pertama pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib di sekitaran bundaran Jetak Kec/Kab.Bojonegoro, dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Halte pinggir jalan raya Kel.Pacul Kec/Kab.Bojonegoro;
- Bahwa Keuntungan saksi MUHAMMAD NUR RIFA'I dan saksi RIKO ALDIANSAH BIN YASIN mengambilkan sabu untuk Terdakwa AHMAD RIFA'I Bin SUKOCO adalah bisa mengkonsumsi sabu secara gratis dan diberi uang bensin sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi MUHAMMAD NUR RIFA'I dan saksi RIKO ALDIANSAH BIN YASIN mengkonsumsi sabu terakhir pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib di bengkel Desa Sekaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kec.Ngraho Kab.Bojonegoro yang mana dilakukan bersama dengan Terdakwa AHMAD RIFA'I Bin SUKOCO ;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. LAB : 10206/NNF/2022 Tanggal 08 November 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si Apt, M.Si, Titin ernawati, S. Farm, Apt, Bernadetta Putri Irma Dalia, SSi, dan mengetahui KabidLabfor Polda Jatim Sodiq Pratomo,S.Si, M.Si terhadap sampel barang bukti No BB 21564/2022/NNF berupa 1 kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto ± 0,314 dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Barang Bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang membeli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu.. sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dibuatnya, manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, disamping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa AHMAD RIFA'I Bin SUKOCO dimana pada awal persidangan Terdakwa AHMAD RIFA'I Bin SUKOCO menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya *(verstan delijke ver mogens)* atau sakit akalnya *(zakelijke storing der verstan delijke ver mogens)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu Terdakwa AHMAD RIFA'I Bin SUKOCO telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Terdakwa AHMAD RIFA'I Bin SUKOCO adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab.dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila terbukti salah satu elemen unsur tersebut, maka terbukti seluruh unsurnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan-Golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ”Narkotika Golongan I” dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini akan diuraikan apakah perbuatan Terdakwa termasuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima,menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima,menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatan menawarkan atau menerima, menjual atau membeli dipersyaratkan ada minimal 2 (dua) atau lebih atau setidak-tidaknya paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan perbuatan tersebut yaitu sebagai orang yang menawarkan dan yang menerima ataupun juga sebagai orang yang melakukan perbuatan jual beli yaitu ada orang yang berkapasitas sebagai penjual / menjual dan sebagai pembeli serta ada obyek yaitu berupa sesuatu barang yang dalam hal ini adalah berupa Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu berawal dari penangkapan saksi MUHAMMAD NUR RIFA’I ALS PAERO BIN SUPANGAT dan saksi RIKO ALDIANSAH BIN YASIN (Para Terdakwa dalam perkara lain) yang ditangkap tim dari Sat Resnarkoba Polres Bojonegoro diantaranya saksi ADI GUGUS KENCANA dan saksi ANDRI ISNARENDRA pada hari hari Jum’at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib di dekat perlintasan KA Kel.Jetak Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro yang mana Ketika itu ditemukan barang bukti salah satunya Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari hasil pengembangan sabu yang tersebut adalah milik Terdakwa AHMAD RIFA’I Bin SUKOCO yang dibeli dari Sdr CANDRA (DPO) yang mana saksi MUHAMMAD NUR RIFA’I ALS PAERO BIN SUPANGAT dan saksi RIKO ALDIANSAH BIN YASIN diminta Terdakwa untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengambilkan dari penjualnya, dan ketika dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening berisi sisa Narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu terbuat dari botol bekas aqua;
- 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi warna merah;
- 1 (satu) buah lintingan kertas warna putih;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo Model 1724 warna hitam beserta simcard.

Menimbang, bahwa benar cara Terdakwa menyuruh saksi RIKO ALDIANSAH BIN YASIN AHMAD RIFA'I Bin SUKOCO adalah melalui telepon sekira pukul 18.00 \Wib, kemudian setelah itu saksi RIKO ALDIANSAH BIN YASIN datang ke bengkel milik Terdakwa AHMAD RIFA'I Bin SUKOCO sekira pukul 19.00 Wib diikuti saksi Muhamad NUR RIFA'I kemudian saksi AHMAD RIFA'I Bin SUKOCO menghampiri saksi RIKO ALDIANSAH BIN YASIN dan memberitahu untuk berangkat ke Bojonegoro dengan berkata " ko budal ngetan yo jupuk barang nek Bojonegoro (ko berangkat ke timur ya ambil barang ke Bojonegoro), maksudnya ngetan ke Bojonegoro adalah dengan membeli sabu dimana Terdakwa AHMAD RIFA'I Bin SUKOCO yang juga bos saksi RIKO ALDIANSAH BIN YASIN sudah melakukan pemesanan kepada Sdr CANDRA (DPO) selanjutnya Terdakwa AHMAD RIFA'I Bin SUKOCO memberi uang kepada saksi RIKO ALDIANSAH BIN YASIN sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana harga sabu adalah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang bensin selanjutnya saksi RIKO ALDIANSAH BIN YASIN mengajak saksi MUHAMMAD NUR RIFA'I untuk berangkat mengambil sabu dengan berkata "ayo ngetan ke Bojonegoro" (ayo ke timur ke Bojonegoro lalu saksi MUHAMMAD NUR RIFA'I menjawab "iya" dan untuk menentukan lokasi pengambilan sabu yang melakukan komunikasi lebih lanjut adalah saksi RIKO ALDIANSAH BIN YASIN dengan Sdr CANDRA (DPO) kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 saksi MUHAMMAD NUR RIFA'I dan saksi RIKO ALDIANSAH BIN YASIN berangkat mengambil sabu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah milik teman saksi MUHAMMAD NUR RIFA'I dan bertemu Sdr CANDRA (DPO) di halte pinggir jalan raya Kel. Pacul Kec / Kab. Bojonegoro, selanjutnya Sdr CANDRA (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah klip plastik kecil berisi sabu dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok LA lights warna putih dan menerima pembayaran Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu puluh ribu rupiah) setelah itu saksi MUHAMMAD NUR RIFA'I dan saksi RIKO ALDIANSAH BIN YASIN langsung Kembali menuju arah pulang namun belum jauh dari lokasi tepatnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di dekat perlintasan KA Kel.Jetak Kec/Kab.Bojonegoro sekitar pukul 22.00 wib ditangkap petugas kepolisian sehingga saksi MUHAMMAD NUR RIFA'I dan saksi RIKO ALDIANSAH BIN YASIN berikut barang bukti langsung diamankan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi MUHAMMAD NUR RIFA'I dan saksi RIKO ALDIANSAH BIN YASIN 2 kali disuruh mengambil sabu oleh Terdakwa AHMAD RIFA'I Bin SUKOCO dimana yang pertama pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib di sekitaran bundaran Jetak Kec/Kab.Bojonegoro, dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Halte pinggir jalan raya Kel.Pacul Kec/Kab.Bojonegoro dan Keuntungan saksi MUHAMMAD NUR RIFA'I dan saksi RIKO ALDIANSAH BIN YASIN mengambilkan sabu untuk Terdakwa AHMAD RIFA'I Bin SUKOCO adalah bisa mengkonsumsi sabu secara gratis dan diberi uang bensin sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa AHMAD RIFA'I Bin SUKOCO mengkonsumsi sabu terakhir pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib di bengkel Desa Sekaran Kec.Ngraho Kab.Bojonegoro yang mana dilakukan bersama dengan saksi MUHAMMAD NUR RIFA'I dan saksi RIKO ALDIANSAH BIN YASIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. LAB : 10206/NNF/2022 Tanggal 08 November 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si Apt, M.Si, Titin ernawati, S. Farm, Apt, Bernadetta Putri Irma Dalia, SSi, dan mengetahui KabidLabfor Polda Jatim Sodiq Pratomo,S.Si, M.Si terhadap sampel barang bukti No BB 21564/2022/NNF berupa 1 kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto ± 0,314 dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Barang Bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tukang bengkel dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang membeli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diperoleh fakta bahwa meskipun Terdakwa ditangkap bukan pada saat proses transaksi narkotika jenis sabu namun dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan juga pengakuan Terdakwa AHMAD RIFA'I Bin SUKOCO bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik kecil warna bening diduga berisi Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis sabu yang dimasukan dalam 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk LA lights warna putih merupakan milik Terdakwa AHMAD RIFA'I Bin SUKOCO yang mana saksi MUHAMMAD NUR RIFA'I dan saksi RIKO ALDIANSAH BIN YASIN sebagai karyawan yang bekerja di bengkel milik Terdakwa diminta untuk mengambil dari penjualnya, setelah sebelumnya Terdakwa AHMAD RIFA'I Bin SUKOCO melakukan pemesanan kepada Sdr CANDRA (DPO) dan uang yang digunakan untuk membeli juga berasal dari Terdakwa AHMAD RIFA'I Bin SUKOCO, setelah mendapatkan sabu tersebut rencananya akan dipakai secara bersama-sama oleh Terdakwa AHMAD RIFA'I Bin SUKOCO dan saksi MUHAMMAD NUR RIFA'I serta saksi RIKO ALDIANSAH BIN YASIN seperti sebelum-sebelumnya namun untuk kali ini dalam perjalanan hendak pulang saksi MUHAMMAD NUR RIFA'I dan saksi RIKO ALDIANSAH BIN YASIN ditangkap petugas kepolisian;

Menimbang,bahwa Majelis Hakim menilai unsur kedua dalam dakwaan ini yaitu "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta bahwa saksi MUHAMMAD NUR RIFA'I dan saksi RIKO ALDIANSAH BIN YASIN menyanggupi permintaaan Terdakwa AHMAD RIFA'I Bin SUKOCO agar mengambilkan sabu yang dipesan Terdakwa AHMAD RIFA'I Bin SUKOCO, padahal saksi MUHAMMAD NUR RIFA'I dan saksi RIKO ALDIANSAH BIN YASIN juga mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dan dilarang oleh hukum dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan selain dihukum dengan pidana penjara juga dihukum untuk membayar denda yang mana apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang besaran dan lamanya akan di tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah klip plastik kecil warna bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk LA lights warna putih ;
- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening berisi sisa Narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu terbuat dari botol bekas aqua;
- 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi warna merah;
- 1 (satu) buah lintingan kertas warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan**;**

- 1 (satu) buah Hp merk Oppo Model 1724 warna hitam beserta simcard yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara**;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIFA'I Bin SUKOCO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Membeli Narkotika Golongan I ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD RIFA'I Bin SUKOCO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah klip plastik kecil warna bening diduga berisi Narkotika jenis sabu;
   - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening berisi sisa Narkotika jenis sabu ;
   - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu terbuat dari botol bekas aqua;
   - 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi warna merah;
   - 1 (satu) buah lintingan kertas warna putih;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp merk Oppo Model 1724 warna hitam beserta simcard.

Dirampas untuk negara**;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, oleh kami, **Ida Zulfamazidah,S.H.,M.H.,** sebagai Hakim Ketua**, Ainun Arifin, S.H.,M.H., Sonny Eko Andrianto,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 3 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Poedji Wahjoe Oetami, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **M. Arifin, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd	Ttd
Ainun Arifin, S.H.M.H.	**Ida Zulfamazidah,S.H.,M.H.**
Ttd	
Sonny Eko Andrianto,S.H.	

Panitera Pengganti,

Ttd

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)